

1004116-20.2022.8.26.0565

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Seguro

Magistrado: Érika Ricci

Comarca: São Caetano do Sul

Foro: Foro de São Caetano do Sul

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... bem específica, para indenização em caso de roubo e furto qualificado por arrombamento (fls. 17). No caso, incontroverso que houve furto simples. Cláusula contratual que foi devidamente destacada e subscrita pela contratante (fls. 65), com redação de fácil compreensão quanto às hipóteses ali descritas, ainda que se trate de tipificação penal. Limitação contratual de acordo com a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Caetano do Sul

Foro de São Caetano do Sul

1ª Vara Cível

Praça Doutor Joviano Pacheco de Aguirre, s/n, São Caetano do Sul - SP - cep 09581-540

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1004116-20.2022.8.26.0565 - lauda

CONCLUSÃO

Em 30 de novembro de 2022 faço estes autos conclusos à Dra Érika Ricci, MMª Juíza de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de São Caetano do Sul. Eu, Luis Carlos Varella, Assistente Judiciário, matrícula 302.356

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1004116-20.2022.8.26.0565

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Seguro

Requerente:

Alessandra Alves dos Reis

Requerido:

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Vistos.

ALESSANDRA ALVES DOS REIS ALONSO, qualificada na inicial, ajuizou ação de indenização cumulada com danos morais em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS também qualificado, alegando, em síntese, que viajou com seu esposo para a França, em 05.09.2021, com retorno ao Brasil em 14.09.2021 e, durante a viagem, adquiriu um aparelho Iphone 12 Pro Max Gold 128GB. Informa que contratou o seguro de equipamentos portáteis com a ré, apólice nº. 171 56 14003697, com vigência de 09.09.2021 a 09.09.2022, no valor máximo de R\$7.824,60. Aduz que, ao retornar ao Brasil, já no aeroporto de São Paulo, anotou que uma das malas não chegou, sendo comprovado o extravio da bagagem pela companhia aérea. Informa que a ré negou a indenização sob o argumento de ausência de cobertura em caso de extravio de mala, porém, alega que a apólice que recebeu consta somente as cláusulas particulares e cláusulas gerais e não teve conhecimento da cláusula de subtração do bem. Pede a procedência da ação com a condenação da ré ao pagamento integral do valor da indenização securitária no valor de R\$7.824,60, bem como a indenização por danos morais no valor de R\$10.000,00. Inicial às fls. 1/15. Deu à causa o valor de

R\$17.824,60. Juntou documentos (fls. 16/72).

A decisão de fls. 78/79 indeferiu o pedido de Justiça Gratuita.

A autora comprovou o recolhimento das custas processuais (fls. 83/87).

Citada, a ré ofereceu contestação (fls. 93/113). Em resumo, alega que a autora teve suas bagagens extraviadas e que o aparelho celular segurado estava na bagagem, conforme relatado no Boletim de Ocorrência. Afirma que a cobertura foi recusada pela seguradora, conforme a cláusula 30.1.1, que trata de risco excluído da cobertura contratual. Informa que a cláusula 10ª. Das Condições Gerais é clara e de fácil compreensão ao dispor sobre a exclusão do risco contratual. Aduz que a autora poderia consultar a sua apólice e as condições gerais acessando a página www.portoseguro.com.br/equipamentos-portateis, conforme orientação repassada pela ré, pois a autora se encontrava em outro País e bastaria acessar o site da Seguradora ou ger acionado o seu corretor de seguros. Informa que as Condições Gerais estão bem claras quanto as duas hipóteses que possuem a cobertura contratual para o caso de subtração do bem, conforme cláusula 30.1. Afirma que a recusa da seguradora é legítima e impugna o pedido de danos morais. Pede a improcedência. Juntou documentos (fls. 114/171).

Réplica (fls. 175/180).

É o relatório.

Decido.

Matéria passível de julgamento antecipado, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Trata-se de pedido de indenização securitária, onde a parte autora alega que houve a subtração do bem adquirido, sendo devida a indenização, além de a ré não ter disponibilizado o contrato integral do seguro contratado.

Adianto que a improcedência do pedido é medida de rigor.

Restou incontroversa a contratação do seguro pelas partes, conforme apólice nº. 171 56 14003697 (fl. 120), assim como o extravio das bagagens pertencentes a autora, onde se encontrava o aparelho celular segurado (fl. 68).

Assente que restrições contratuais são absolutamente admitidas, notadamente em contratos de seguro, e que por si sós não implicam ilegalidade qualquer, não se vislumbra no caso em apreço cláusula contratual restritiva que peque pela falta de clareza, que torne o contrato iníquo ou excessivamente gravoso.

Ao contrário, vem a cláusula restritiva escrita em bom português, suficientemente clara, que delimita adequadamente o alcance da cobertura contratual e compreensível a quem sabe ler, não apenas aos versados nas ciências jurídicas.

O contrato especificou exatamente o que, para os fins ali estabelecidos, se entende por extravio, desaparecimento, estelionato e apropriação indébita, causas de exclusão da cobertura.

Segundo compreendo a matéria, portanto, a abusividade deve ser aferida caso a caso, e a abusividade tem relação inexorável e direta com a clareza ou não das cláusulas de exclusão.

No caso destes autos o que temos é bilhete de seguro de atípica clareza, absolutamente didático e que atende de forma incontestada os ditames do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

Cláusula 10. Exclusões gerais – Este seguro não garante, em qualquer situação, os prejuízos consequentes de: (x) Desaparecimento inexplicável e/ou simples extravio do bem segurado (fl. 147).

Já a Cláusula 30.1.1., alínea “a” estabelece que: Além dos Bens Excluídos e Exclusões Gerais constantes nestas Condições Gerais, estarão excluídos ainda: “a” Desaparecimento inexplicável e simples extravio e “h”: Simples desaparecimento, estelionato, apropriação indébita e extravio” (fl. 159)

O argumento da autora do não recebimento integral do contrato não merece medrar. Restou comprovado nos autos (e não impugnado pela autora), a orientação repassada pela seguradora para consulta integral do contrato no sítio da ré, qual seja www.portoseguro.com.br/equipamentos-portateis, onde poderia a autora esclarecer eventuais dúvidas e se valer de todas as informações a respeito do avençado, mormente por ser encontrar no momento da contratação em outro País.

De todo o arcabouço documental, restou comprovado que houve o extravio da mala da

autora onde se encontrava o aparelho celular. Importante destacar que os documentos aqui foram trazidos pela própria autora, que tinha pleno conhecimento das claras disposições do contrato. Houvesse divergência entre a seguradora e o segurado sobre se eventual destruição de obstáculo configuraria ou não a qualificadora, poder-se-ia cogitar de eventual dúvida ou interpretação favorável ao aderente.

Longe de ser o caso, pois o fato descrito não se assemelha em nada à hipótese de cobertura contratual, restando clara a exclusão. Nesse sentido:

CONSUMIDOR. SEGURO DE CELULAR. CLÁUSULA RESTRITIVA ADMISSÍVEL E CLARA. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1008912-57.2019.8.26.0016; Relator (a): Danilo Mansano Barioni; Órgão Julgador: Sétima Turma Cível; Foro Central Juizados Especiais Cíveis - 1ª Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro; Data do Julgamento: 24/10/2019; Data de Registro: 24/10/2019)

CONTRATO DE SEGURO FURTO DE CELULAR NEGATIVA DA SEGURADORA PORQUE HÁ EXCLUSÃO DE COBERTURA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA RECURSO DA SEGURADORA Seguradora insiste na exclusão da cobertura de indenização securitária em caso de furto simples. Sentença merece reforma. A contratação foi bem específica, para indenização em caso de roubo e furto qualificado por arrombamento (fls. 17). No caso, incontroverso que houve furto simples. Cláusula contratual que foi devidamente destacada e subscrita pela contratante (fls. 65), com redação de fácil compreensão quanto às hipóteses ali descritas, ainda que se trate de tipificação penal. Limitação contratual de acordo com a legislação civil (artigo 757, CC). Não há abusividade à restrição ou violação ao direito do consumidor. Sentença reformada, para julgar improcedente o pedido indenizatório, sem sucumbência. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0001944-52.2017.8.26.0451; Relator (a): Heloisa Margara da Silva Alcantara; Órgão Julgador: 3ª Turma Recursal Cível; Foro de Piracicaba - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 22/06/2018; Data de Registro: 25/06/2018).

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE BEM MÓVEL. APARELHO CELULAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA. FURTO SIMPLES. Ausência do dever de pagamento da indenização securitária. Risco não coberto. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. Argumento utilizado pelo autor que não encontra amparo e deve ser afastado. Cláusulas contratuais claras e de fácil entendimento. Ônus da parte autora instruir corretamente a petição inicial. Improcedência mantida. SUCUMBÊNCIA. Majoração dos honorários advocatícios, segundo as disposições do art. 85, §11, do CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1002566-44.2020.8.26.0602; Relator (a): Rosângela Telles; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/02/2021; Data de Registro: 09/02/2021)

Impõe-se, portanto, a improcedência do pedido

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e, com fundamento no artigo 487, inciso I, o Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito. Por força da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor dado a causa.

P.I.

São Caetano do Sul, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA